



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית הספר 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ד שבט תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 134

פרשת יתרו

ממצוא חפצך ודבר דבר

נושאי השיעור: שכר שבת במקום של מצוה | שכר על חזנות של שבת | מילגה לכוללים של שבת | תשלום על ביקור אצל רופא בשבת | ללכת לראות את נכסיו בשבת | לשבת בתחנת אוטובוס בשבת | תרומת ספר תורה לבית הכנסת | חשיבות החזקת התורה וכוללים

שאסור. ואילו בהלכות ראש השנה פסק שרק אינו רואה סימן ברכה. וברור הוא שאי אפשר להסביר שאינו רואה סימן ברכה זה איסור, וכמבואר בבית יוסף. והאחרונים מאריכים לבאר את דעת השלחן ערוך. ואני בתשובה הארכת בזה מאד. והנראה שצריך לומר בדעת מרן השלחן ערוך, שאמנם בבית יוסף אין ראיה כלל כיון שרק מביא את השיטות ומבארם, אך בשלחן ערוך בהלכות ראש השנה (סימן תקפ"ה) שכתב להתיר, היינו שחזור בו ממה שכתב בהלכות שבת (סימן ט"ז) לאסור.

ה. אינו רואה סימן ברכה ואסור לעשות כן

יש מקשים, שהנה מרן ביורה דעה פסק שהמוכר ספרי תורה אינו רואה סימן ברכה מהכסף. והכוונה שם הוא שאסור לעשות כן, משום שמעלין בקודש. אם כן רואים שיש כזה מקום ש"אינו רואה סימן ברכה" היינו שאסור לעשות כן, ולכאורה הוא הדין לגבי שכר החזן והתוקע.

אך יש להשיב על כך שאין לזה הכרח, משום שיש פעמים ש"אינו רואה סימן ברכה" היינו איסור, אולם לגבי הנושא של חזנים, מרן בבית יוסף כותב במפורש שמותר מן הדין. אשר על כן זהו הפירוש בדברי מרן השלחן ערוך, לכן מעיקר הדין זה מותר.

ו. ראי שהחזן יקבל את שכרו בהבלעה

ועל כל פנים כבר נתבאר, שגם על החזנים או בעלי תוקעים לקבל את שכרם בהבלעה. כגון שהחזן לימים נוראים ישמש כשליח ציבור גם בסליחות. דרך אגב, הגאון רש"י אויערבך כותב, שאם יגש חזן במנחה של חול אין זה מספיק, משום שלהיות שליח ציבור במנחה של חול זה דבר שלא רגילים לקבל עליו תשלום, וממילא אינו נקרא 'הבלעה', צריך שיהיה דבר שיש רגילות לקחת עליו תשלום.

וכמו כן אם החזן הוא תלמיד חכם שימסור שיעור יום אחד בימות החול, או שיעשה איזו עבודה למען בית הכנסת וכיו"ב בימות החול. ובאופן שכזה ייחשב כהבלעה ומותר לכל הדעות.

ז. מקום מצוה היינו שהמצוה היא בשבת עצמה

יש מקשים על הבית יוסף שבהלכות ראש השנה (סימן תקפ"ה) כותב שמותר לקחת שכר שבת במקום מצוה, שהנה מקור הדין של שכר שבת הוא בברייתא (בבא מציעא נ"ג): "השוכר את הפועל לשמור את הפרה, לשמור את התינוק, לשמור את הזרעים וכו'". והראשונים נחלקו על איזו פרה מדברת הברייתא. רש"י פירש (ד"ה לשמור) שמדובר בפרה אדומה ששומר עליה שלא יעלה עליה עול לקיים בה מצות פרה אדומה. וכן לשמור את התינוק, היינו תינוק שנולד בטרהר, שלא יקבל טומאה כדי שניתן

א. שכר שבת במקום מצוה

מרן בבית יוסף (סימן ט"ז) מביא מחלוקת אם מותר לקבל שכר על מצוה שנעשתה בשבת. המרדכי (כתובות סימן קפ"ט) כותב בשם רבנו ברוך שאסור, ומאידך רבנו שמואל סובר שמותר. ובבית יוסף לא ברור כל כך דעתו, אבל בשלחן ערוך פוסק בפירוש (ט"ז ס"ה) וז"ל: "אסור לשכור חזנים להתפלל בשבת, ויש מי שמתיר". ע"כ. וכלל הוא בדינו 'סתם ויש אומרים הלכה כסתם'. ומשמע שאסור שהרי זו הדעה שהיא 'סתם'.

מאידך גיסא, בהלכות ראש השנה (סימן תקפ"ה) מרן השלחן ערוך עוסק בעניין לקחת תוקע וחזן. הטור שם כותב שיש מחלוקת בזה, ומביא בשם אחיו רבינו יחיאל שפסק שאסור. והבית יוסף מאריך ליישב את המנהג שמשלמים כסף לחזנים תמורת היותם חזנים בשבת וכן לתוקע בראש השנה.

כמו כן בהלכות תפילה בדיני שליח ציבור (סימן נ"ג ס"ב) מביא את תשובת הרשב"א (ח"א סימן ט"ז) שכותב, שאם יש חזן בשכר ויש חזן בחינם שעדיף לקחת חזן בשכר. אמנם אפשר לומר שם, שהמדובר הוא רק על ימות החול, אך אין ראיה לכך.

ב. ראיית מרן הבית יוסף שאין זה נקרא שכר שבת

אכן בבית יוסף בהלכות ראש השנה (ט"ז) כתב לבאר, ששכר החזנים ובעלי תוקע אינו נקרא 'שכר שבת' אלא רק נראה כמו שכר שבת, ובמקום מצוה מותר. ומביא ראיה לכך, שהנה איתא (פסחים נ"ג) שיש כמה שאינם רואים סימן ברכה בעבודתם, ואחד מהם המתורגמנים. ומתורגמן עיקר תפקידו הוא בשבת, שהנה בזמנם היה מקובל שהרב דורש בלשון הקודש, ולאחריו המתורגמן שהיה בעל קול חזק היה חוזר על הדברים, ואם צריך היה מתרגם לפני הציבור. ומשמע שאין זה אסור אלא רק לא רואים סימן ברכה.

ג. סופרי סת"ם אינם רואים סימן ברכה

אחד מהאנשים שהגמרא שם מונה שאינם רואים סימן ברכה הם סופרי הסת"ם, הכותבים ספרי תורה תפילין ומזוזות. הטעם לכך הוא, שאם יראו סימן ברכה ממילא יהיה להם מספיק כסף והם לא יכתבו, ועבודתם היא חיונית. צריך שיהיו סופרי סת"ם, כדי שיהיה מי שיכתוב. ועל כל פנים אין הכוונה שיהיה אסור להיות סופר סת"ם ח"ו, להפך הוא עוסק במלאכת קודש, שהרי הוא נקרא עוסק במצוה פטור מן המצוה, אבל זה לא אסור.

ד. מרן חזר בו ודעתו להתיר

לכאורה היא סתירה בשלחן ערוך, שהנה בהלכות שבת פסק בסתם



י. תשלום לרופא הבא לרפא בשבת

יש דיון בפוסקים גם לגבי רופא שבא בשבת אם מותר לשלם לו [- האיסור בשכר שבת כפי שנתבאר בשיעור הקודם, הוא על המקבל, הנותן עובר על 'ולפני עור לא תתן מכשול']. והאמת שזו שאלה קדומה, כבר המהר"י מברונא (סימן קק) שהיה בסוף תקופת הראשונים כבר עסק בנושא הזה וכתב להחמיר. טעם המתירים היא טענה חזקה, כיון שאם נאמר לרופאים שאסור לקחת כסף, ובכלל זה גם מיילדת וכיו"ב, שבזמנם היו באות לבית, ממילא כל מי שעוסק בעניני רפואה יאמר למה שאעבוד בחינם? ובסופו של דבר יכולים לבוא לידי סכנה, ולכן התירו.

אכן אם המדובר הוא ברופא המטפל ביהודי בודאי זה נקרא מקום מצוה, ומותר לשלם. ולפי האמור אף אם הרופא מטפל בחולה שאין כל סכנה לגביו, מותר לאחר השבת לשלם לרופא.

מספרים על החזון איש, ששבת אחת היה אצלו רופא ירא שמים, ובמוצאי שבת החזון איש רצה לשלם לו, והרופא סירב לקחת כיון שזה שכר שבת, אך החזון איש עמד על כך שיקבל את הכסף. והסיבה לכך כיון שאם הוא יחמיר ולא יקח הרי שזו חומרא המביאה לידי קולא, כיון שהרופא יאמר הרי בין כך איני מקבל תשלום על כך שילכו לרופא אחר, וזו הסיבה שהתירו לכתחילה לקחת תשלום. ובזה גם לא צריך הבלעה. והרבה פוסקים עוסקים בנושא, וכמעט כולם מתירים.

יא. רופא יהודי המטפל בחולה גוי בשבת אם יכול לגבות שכר

כמו כן מותר לרופא יהודי המטפל בגוי בשבת לקחת תשלום על כך. והטעם, שהנה הפוסקים דנים ברופא יהודי שמזמנים אותו לטפל בגוי אם יכול לטפל כאשר הטיפול כרוך בחילול שבת. ולהלכה יכול לטפל בו אף באופן של חילול שבת. הסיבה לכך היא שיש את 'שבועת הרופאים', רופא לא יכול להימנע מלטפל אף אם החולה הוא גוי, אפילו מחבל הרופא חייב לטפל בו... ואם נאמר חלילה ליהודי שבשבת אסור לו לטפל בגוי, כיום בדורנו זה יצא מיד החוצה, ואוי ואבוי מה שיקרה לנו אם הגויים יאמרו מצידם שגם הם לא מטפלים ביהודים! אמרו"ר מרן זצוק"ל כתב בשו"ת יביע אומר (ח"ד חלק"ה סימן כה) תשובה ארוכה בנושא, ומסיק להחמיר. אחד הנימוקים הוא, שכאשר מטפל בגוי הרי שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן להלכה מותר לטפל. וממילא מותר גם לקבל תשלום, כיון שהתירו את כלל העניין של שכר שבת לרופאים כדי לעודדם לטפל בשבת.

יב. ממצוא חפצך ודבר דבר

חז"ל לומדים (פסח קז) מהפסוק "ממצוא חפצך ודבר דבר" שאסור לאדם לעשות חפציו בשבת. כל דבר שנראה כמו מעשהו בחול, שניכר שהיא פעולה של חול אסורה בשבת.

ודוגמא לדבר, מקח וממכר, שאסור בשבת לדבר על כסף או לנהל משא ומתן על כסף, וכן למכור או לקנות אפילו בלי להזכיר כסף. ויש בזה הלכה מאד מעניינת שלא שמים אליה לב, הנה ללכת ברגלים בשבת מותר, הרי כשהולך לבית הכנסת אף יש לו שכר פסיעות, וכמו כן אם הולך לטייל בשבת, יש מזג אויר טוב זה עונג שבת ומותר. לעומת זאת, אפשר ואדם הולך ברגליו ולא עשה שום דבר ועובר על איסור שבת. שהנה כתב מרן השלחן ערוך (סימן טז ס"ה) וז"ל: "ממצוא חפצך - חפצך אסורים אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה כגון שמעיין בנכסיו לראות מה צריך למכור". והיינו שיש לו שדה, ובשבת הולך לראות את השדה, ואינו מוציא מילה מהפה, וכמו כן הרהור חול בשבת מותר [הגמרא בשבת (ס"ה) דורשת דיבור אסור הרהור מותר] אם כן כשהולך לשדה שלו, ומטייל בתוך השדה, ובינתיים הוא חושב לעצמו אלו פעולות בשדה הוא צריך לעשות, אמנם הוא רק סתם מסתכל, אך כיון שניכר הוא לצורך מה, הרי זה אסור. שהרי אדם לא הולך לטייל בשדה שאינה שלו. מאידך כאשר מטייל בשדה שהיא פרטית שלו זה ניכר.

יג. מבקר אצל חבירו בשבת ומתבונן על דירתו לשוכרה

אכן האחרונים נחלקו אם צריך שיהיה היכר שמתבונן על עסקיו או לא. החיי אדם (חלק ב' כלל ס"ד) אסור אפילו כאשר אינו ניכר. אך כמעט כל הפוסקים חולקים עליו, מה גם שיש כמה ראיות מכמה וכמה ראשונים שלא כדברי החיי אדם אלא כדברי מגן אברהם (סימן טז סק"ה) שרק כאשר ניכר הדבר שהשדה שלו זה אסור.

ודוגמא לדבר כיום שאין לנו שדות בתוך העיר, כגון מי שבונה בית, ובשבת הולך לטייל ומתבונן על הבית שבונה, ובליבו מחשב כמה התקדמו הפועלים ומה צריך לעשות וכיו"ב, עצם העמידה מול הבית שנבנה וההתבוננות בו, זה נקרא מעיין בנכסיו ואסור בשבת. כיוצא בזה, אם רואה בשבת שלט 'דירה למכירה' וניגש לדירה הזו ורוצה לראותה, הרי שזה אסור בשבת. שהרי לא בא לבית הזה בשבת סתם, וכי הוא יבוא סתם כך לומר 'שבת שלום' למישהו שאינו מכיר?!

יהיה להשתמש בתינוק לדברים ללא טומאה. וכן לשמור את הזרעים, דהיינו שכל אלו מדובר כאשר הוא לצורך מצוה. לעומת זאת הרמב"ן חולק על רש"י. ובראשונים הדעות חלוקות, יש שפסקו כרש"י ויש שפסקו כהרמב"ן. ולכאורה קשה, שהנה מדברי רש"י נראה, שחז"ל אסרו שכר שבת אפילו במקום מצוה, שהרי רש"י הסביר את כל הברייתא שבה נאמר האיסור במקום מצוה. וכן כך לכאורה משמעות הגמרא בנדרים (נ"ה) שמדובר אפילו לצורך מצוה. אם כן מה יענה על כך הבית יוסף.

ובאמת שיש שרוצים לומר שהבית יוסף יסבור כדעת הרמב"ן, אך אין לכך הכרח, משום שהרי בגמרא בנדרים נראה שבאמת מדובר במקום מצוה, וכמו שפירש רש"י.

אלא שיש לומר כך, שודאי ניתן למצוא כמה חילוקים בין חזן או תוקע לבין שומר על פרה אדומה. והחילוק הגדול הוא, שחזן ותוקע הם עושים מצוה ממש בשבת עצמה, ועל כך דנים לגבי שכרם של המצוה הזו ממש. אבל לשמור על פרה אדומה, הלא עצם השמירה אינה מצוה, היא בסך הכל הכשר למצוה, ועל כן אסור. וזה חילוק פשוט וברור, ויש עוד כמה חילוקים באחרונים. ואכמ"ל. ועל כל פנים בשכר שבת במקום מצוה מותר לשלם מעיקר הדין, ורצוי לשלם בהבלעה כדי שלא יהיה בכלל שאין בו סימן ברכה.

ח. מילגה לאברכים העמלים בתורה בכולל שבת

כיום ב"ה יש בהרבה מקומות כוללים מיוחדים לשבת, יש שזה יום שיש וישבת, יש שעושים בקיץ ביום שיש ובשבת אחר הצהריים, ובחורף הם עושים בליל שבת ובמוצאי שבת. והנה בכוללים הפתוחים בשבת בלבד יש לדון לכאורה אם המילגה שהאברכים מקבלים נקראת שכר שבת או לא. והנה יש פוסקים שאומרים שאכן זה נקרא שכר שבת. אבל אני חושב שיש לחלק, וראיתי כך בכמה ספרים, כיון שהנה מי שמחזיק כולל שלומדים בו בשבת, האם הוא חייב לשלם להם? וכי שכרתי אותם? הרי הם לא עובדים בשבילי. הנה כאשר מישהו עובד בשבילי כגון שהוא שומר על הילדים בבית וכיו"ב, אני משלם לו תמורה, והרי כאן הלימוד הזה הוא לא עבורי! אני רוצה להגדיל תורה ולהאדירה ואני מבקש ממנו שילמד ואני נותן לו מלגה, המלגה הזו היא מתנה! הרי אם לא אשלם לו הוא אינו יכול לתבוע אותי. וכי הוא יכול לתבוע פיצויים כשאפטר אותו? זה שהוא התרגל לקבל ממני מתנה זה לא אומר שאני חייב להמשיך לתת לו את המתנה. ממילא אין מקום להגדיר את זה כשכר שבת.

הלא כיוצא בזה הוא מה נוהגים בבתי הכנסיות לתת ממתקים לילדים, רוצים לעודד אותם להתפלל כיאות, הם קוראים את הזמירות, שרים 'מלך ה' לעולם וכו' אחרי קריאת התורה, וכך הם לומדים, וכי אפשר לומר שהממתקים או הספרים שהילדים מקבלים הם שכר שבת? וכי המארגן חייב משהו לילדים? [- זה דבר נפלא ועצום המסגרות הללו, כך ילדים לומדים, זכורני כאשר הייתי בגיל חמש, אמרו"ר מרן זצוק"ל היה שולח אותי לשכונת 'הבוכרים', והיה שם יהודי אחד בשם רבי נפתלי יודי, אני עוד זוכר אותו, היום מסתמא הוא זקן מאד, היה יהודי חשוב מאד, זה היה הדבר הראשון שהתחיל אז בשבת שהיינו הולכים ללמוד, התחלתי ללמוד שם בגיל חמש כבר למדתי טעמי המקרא. ואחר כך למדו אותנו טעמי ההפסדה, ולאחר מכן משניות. היה עוד יהודי אחד בבית הכנסת 'ישועה ורחמים' שמו היה רבי מנשה יונה שהוא הסבא של הרב ישראל מאיר יונה שליט"א, שהיה יהודי חשוב מאד, וגם שם היו שיעורים לילדים בכל שבת, והייתי הולך מפה לפה, והיו נותנים לנו כרטיסים ואחר כך ספרים, וגם היו מחלקים ממתקים, וזה דבר נפלא].

ודוגמא לדבר, הנה ילדים אומרים תהילים ומקבלים ממתק, ונתאר לעצמינו שילד ילך למכולת ויאמר לבעל המכולת: תן לי ממתק ואני אגיד לך תהילים! הרי בעל המכולת ישיב לו שיאמר תהילים כמה שרוצה אבל על הממתק צריך לשלם! כלומר הממתק הוא בגדר מתנה גרידא. והוא הדין בתשלום מילגה לאברך על כולל שבת, ואין צורך גם להחמיר לעשות את זה בהבלעה

ט. תשלום על לימוד ליאר צייט בשבת

לפעמים יש שאדם יש לו אזכרה, יארצייט של אביו או אמו, ושוכר תלמידי חכמים שילמדו באותה שבת ומשלם להם, דין זה הוא מעט שונה, כיון שרוצה בעצם הלימוד שילמדו לעילוי נשמת הוריו, ולכאורה הרי זה כמי ששוכר חזן או תוקע. והנה לא מכבר ראיתי בית כנסת אחד, שלאחר תקופת ה'קורונה' באו פחות אנשים, ועל כך הודיעו שמי שיבוא להתפלל שם יקבל תשלום על כך, בעצם משלמים להם שיבואו להשלים מנין, וכמו כן ראיתי באחד שעשה מנין בביתו, מסכן אינו יכול ללכת, ולכן היה משלם לאנשים כדי שיבואו למנין. לכאורה הרי זה ודאי יקרא שכר שבת, אך מעיקר הדין זה מותר וכמו שנתבאר, שהרי זה מקום מצוה. ואם אפשר לשלם בהבלעה עם תוספת מימות החול עדיף.

אשר על כן מי שיש לו יארצייט בשבת כדאי שיעשה לימוד קטן ביום חמישי בלילה, יום קודם, וגם בשבת, ואז יכול לשלם ללומדים לכל הדעות.

אכן אם יש שחברו רוצה להשכיר או למכור את הדירה, והולך אליו בשבת לבקרו, ותוך כדי שהוא בבית מתבונן על הבית, אפשר להקל, כיון שאין זה ניכר שמסתכל על הבית בשביל לשכור אותו.

יד. להסתכל בחלונות ראוה בשבת

יש דוגמא נוספת בחלונות ראוה. שזה תלוי באופי של בני אדם, למשל, יש נשים שאוהבות להתבונן בחלון ראוה אפילו אם אינן קונות כלום, אין לה כסף לקנות, היא סתם רואה ומתבוננת ונהנית מזה. כמובן שעל המחירים אסור להסתכל כיון שזה נקרא 'שטרי' הדיטות'. אבל סתם לעמוד ולהסתכל בחלון ראוה זה מותר. פעם מישהו שאל אותי על מקומות שיש חלון ראוה גדול שיש שם מכוניות, הוא לא רוצה לקנות אבל מדי פעם יוצאת איזו מכונית חדשה ולפעמים יש מכוניות מאד מיוחדות, יש אנשים שאוהבים את זה, האם מותר להסתכל על כך בשבת? ואכן פעם הייתי בחו"ל, וראיתי באיזה מקום אנשים יהודים מתבוננים בשבת על מכוניות שנמכרות שם במאות אלפי דולרים, וזה מותר בשבת, כיון שההסתכלות היא לא כדי לקנות, ההסתכלות היא הנאה גרידא. אכן אם מתבונן כדי לקנות, ודאי הוא שאסור.

הרי הדבר דומה למי שהולך בפאריז ורואה את מגדל 'אייפל' ומתבונן עליו הרי אין בזה איסור כלל. אמנם חלון הראוה הוא מיועד למסחר, אבל הם עושים את זה לקדם את המסחר, אך גם מה שאנשים באים ומסתכלים ונהנים זה טוב למוכר, גם אם לא בהכרח קונה מחמת ההסתכלות הזו. ממילא כיון שאין בזה כוונת מסחר מקח וממכר, מותר.

טו. עמידה בתחנת אוטובוס בשבת

יש דיון בפוסקים על תחנות אוטובוס. פעם היה דבר כזה שהיו שמים עמוד מיוחד שהוא תחנת האוטובוס, בארץ ישראל מי שעומד שם סתם בשבת - זה מוזר, כיון שבשבת אין אוטובוסים ב"ה [- לכל הפחות בירושלים עיר הקודש, ואני מקוה שימשיך ככה המצב...] אם כן אם הוא עומד סתם אין בכך כל בעיה כיון שאין מי שמעלה בדעתו שהוא ממתין לאוטובוס. אבל אם מתגורר במקום שלצערנו יש אוטובוסים בשבת, או בחו"ל, אסור לעמוד בשבת בתחנת אוטובוס שכזו שהיא רק עמוד. כיון שנראה כאילו עומד וממתין לאוטובוס. ואמנם הוא ירא שמים ח"ו וודאי שלא יעלה לאוטובוס, אבל כיון שעומד במקום שכל תכליתו הוא ההמתנה לאוטובוס, לכן אסור. אכן כיום שיש ברוב התחנות סככה וספסל, ואדם שהולך ברחוב רוצה לשבת לנוח על הספסל, במקום שכזה אפילו אם יש שם אוטובוסים בשבת רח"ל אין בזה איסור.

אבל אם יושב בתחנת האוטובוס סמוך למוצאי שבת, קרוב לשקיעה, בזה יש יותר בעיה, כיון שנראה כאילו ממתין לצאת השבת. והרי זה כמו שכתב מרן השלחן ערוך (ס"ט) לעניין מחשיך על התחום, ע"ש. על כל פנים אם למשל יורד גשם חזק, ונכנס לשם כדי להסתתר מהגשם, יהיה מותר גם סמוך לשקיעה.

טז. ההבדל בין התחייבות להקדש

חז"ל (ס"ט) דורשים 'ממצוא חפצך' - חפצך אסורים חפצי שמים מותרים. הפוסקים דנים לגבי ההתחייב צדקה בשבת. אמנם בגמרא שם כתוב בפירוש שמותר לפסוק צדקה לעניים בשבת. וכך פסק מרן בשלחן ערוך (סי' ט"ז) וז"ל: "חפצי שמים מותר לדבר בהם כגון חשבונות של מצוה ולפסוק צדקה". והנה מקובל כיום שאנשים עולים לתורה ומתחייבים לתרום סכום לבית הכנסת למוסדות וכיו"ב, ועל פי האמור מותר לפסוק צדקה. אולם רבותינו הראשונים מקשים על כך קושיה עצומה, שהרי שנינו במשנה מפורשת (פ"א ט"ז) שאסור להקדיש ביום טוב, וכמובן שכל שכן בשבת. המשנה מדברת על הקדש בזמן שבית המקדש היה קיים, שאדם שמקדיש חפץ לבית המקדש, זה נקרא שמקדיש לבדק הבית אבל זה לא קרבו, החפץ הופך להיות רכוש בית המקדש, והגובר של בית המקדש יכול למוכרו ולהשתמש בכסף זה לצרכי בית המקדש. ונראה לכאורה שאסור להקדיש בשבת. וכיצד אם כן כאן אנו אומרים שמותר להקדיש לצדקה בשבת.

הראשונים מסבירים את זה בכמה הסברים שיש ביניהם נפקא מינה להלכה. אבל אנחנו ניקח את מה שכותב מרן הבית יוסף (ס"ט), שמביא בשם רבינו חננאל שמביא אותו הר"ן (שנת דף ס"ד. בדפי ה"ה פוסקין) ומסביר את החילוק בין שני הדברים, מרן לומד כך פשוט בדברי ה"ל בו' ואני מצאתי הרבה ראשונים שאומרים את היסוד הזה. לדעת מרן הבית יוסף, יש הבדל בין כאשר מקדיש חפץ מסוים והחפץ נעשה שייך לצדקה שאסור לעשות כן בשבת, כיון שכאשר מקדיש את החפץ היינו שמעביר אותו לרשות בית המקדש, והרי זה כמו מקח וממכר, שמעביר אותו לרשות צדקה או בית הכנסת וכיו"ב. וכמו כן אם רוצה לתרום סידורים לבית הכנסת, ומביאם בשבת במקום שמותר לטלטל, הרי שמקדיש חפץ ונראה כמו מקח וממכר ואסור.

לעומת זאת כאשר עולה לתורה, ומתחייב סכום מסוים לצדקה, הרי זו התחייבות גרידא, אין בזה משום הקדש או קנין כלל. אכן ודאי שחייב

לקיים את ההתחייבות שלו אבל ודאי שעצם ההתחייבות מותרת בשבת. כמו כן אדם בא בשבת לבית הכנסת ורואה שאין להם ספר תורה, עושים לו 'מי שברך' ואומר שהוא תורם ספר תורה לבית הכנסת. [- בספר 'פתח הדביר' כותב עצה טובה שאדם לא יתרום את הספר לבית הכנסת אלא רק שיפקיד אותו, מכיון שיש את מצות 'ועתה כתבו לכם' שיהיה לו ספר תורה השייך שלו, ואם תורם את הספר לבית הכנסת כבר אינו שייך לו. אצלנו כאן בבית הכנסת 'יחווה דעת' כמעט כל ספרי התורה שיש לנו הם למעשה פקדון, יש לנו ספרי תורה שאנשים כבר הלכו לעולמם ונתנו את ספרם לבית הכנסת וזה כבר נקרא כאילו הקדישו אותם]. אשר על כן יכול להתחייב בשבת לתרום ספר תורה. אבל מאידך אם הביא את הספר תורה שלו בשבת לבית הכנסת בשביל לתורמו אסור.

יז. קנה ספרים לחלקם בבתי כנסת והביאם בשבת

יתירה מזאת, אף אם אדם קנה כמות סידורים לחלקם בכמה בתי כנסת, והולך בשבת לבית כנסת אחד ועולה לתורה ומתנדב עשרים סידורים, והולך לבית הכנסת השני ומתחייב שלושים סידורים, ודעתו היא על הסידורים שבביתו מותר לעשות כן, כיון שאין בדבריו אלא התחייבות, הוא לא חייב לתת את הסידורים הנמצאים בביתו דוקא. וזה שחשב עליהם - מחשבה זה שום דבר. כלומר עצם הדבר שיכול לשנות ולתת סידורים אחרים לכן זה באמת מותר.

אכן אם יש לו סידורים חומשים וכיו"ב, ובשבת בבוקר רוצה להביאם לבית הכנסת כדי שיתפללו בהם, כגון שחסר בבית הכנסת, במקום שמותר להעביר ממקום למקום, יש שתי אפשרויות שהפוסקים דנים כיצד לעשות זאת מצד מתנה בשבת.

אפשרות אחת שיש בידו היא להקנות את הספרים ביום שישי לבית הכנסת, דהיינו שיביא מישהו לביתו ביום שישי שיקנה עבור בית הכנסת את הספרים, וממילא בשבת הוא רק מעביר את הספרים שכעת הם שייכים לבית הכנסת. ולפיכך אין בזה כל קנין בשבת.

אפשרות נוספת היא, שמביא את הספרים בשבת לבית הכנסת, והוא רק משאיל אותם לבית הכנסת. כלומר הספרים עדיין שייכים לו אבל הוא מתיר למתפללים להשתמש בהם, ובמוצאי השבת מקנה אותם לבית הכנסת ומותר.

יח. מצוה גדולה לתרום להחזקת תורה גם בשבת

מהאמור אנו למידים, שכאשר מתחייב רשאי להתחייב לבית הכנסת וכן לצדקה לעניים, וכמו כן לגמ"ח לשיבות ולכוללים זה מותר בשבת. והחשוב ביותר. הייתי בארצות הברית, היה שם יהודי אחד מאד נחמד שעלה לתורה לעליית כהן, והוא עמד ואמר שהוא תורם ל'יחווה דעת' שמונה עשרה אלף דולר! התפלאתי מאד, הרי אני יודע שזה למעלה מיכולתו לתת לי שמונה עשרה אלף. והנה בעקבותיו עלו עוד אנשים לתורה, וכל אחד אמר סכום נכבד ל'יחווה דעת'. לאחר מכן הוא בא אלי ואמר לי כך, "את מה שהתחייבתי לתת - שמונה עשרה אלף דולר - אני אתן, אבל אתן את זה בתשלומים כי אינני יכול לתת את זה מיד, אבל כוונה אמרתי את הסכום הזה כיון שאני הראשון שעולה, ורציתי שאנשים העולים אחרי יתרמו גם כן, אני רוצה לעודד אותם לתרום!" הרי אדם שעושה דבר כזה זה דבר נפלא, הוא לא עושה את זה בשביל רושם, כולם יודעים שהוא לא אדם עשיר, אלא הוא רוצה להראות להם שצריך לתת לתורה! אדרבה צריך לתת כמה שיותר לתלמידי חכמים ולתורה!

תראו איזה הבדל שמים וארץ בין הממשלה של היום, בין ליברמן הזה, לבין אנשים נדיבי עם, אנשים שנותנים מהכסף הפרטי שלהם, נותנים מעשרות, ויש שנותנים הרבה יותר ממעשרות, עבור החזקת תורה. ואילו כאן אפילו הטבות נותנים לכולם חוץ מלומדי תורה! כולם יקבלו, לומדי תורה לא! זו רשעות לשם רשעות! כולם יקבלו הטבות במעונות, ואילו אלו שלומדים תורה לא! וכמובן שכל התקשורת לטובתו כדי שילכו לעבוד!

הם שואלים מאי אהנו לן רבנן! הם אינם מבינים את התועלת שבתלמידי חכמים! הם לא מבינים איך התורה הקדושה שלנו מחזיקה את העולם! בלי התורה אין חיים לעולם "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמי". לכן הנושא הזה של לתרום להחזקת תורה בשבת, אדרבה ואדרבה, זה לא רק שזה בגדר של חפצי שמים המותרים אלא זה מצוה גדולה לעשות כך בשבת.



חביב. ונקרא חביב, המין שרגיל להיות חביב עליו בדרך כלל, אע"פ שעתה חפץ יותר במין השני (ש"ע סי' ריא ס"א).

נקי. קטן ונקי עדיף אפילו מחתיכה גדולה יותר.

גדול. וזה מצוי מאד, כגון שמונחים לפניו שני אגסים, יש לברך על הגדול יותר.

פירות ארץ ישראל. פירות ארץ ישראל קודמים לפירות חו"ל.

ברכת אכילה ושתייה. קודמת לברכת הריח.

פירות העץ ויש ביניהם תפוח, טוב להקדים תפוח, משום שנשתבחו בו ישראל שנאמר "כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים". וכן יש להקדים אגוז משום שנשתבחו בו ישראל שנאמר "אל גנת אגוז ירדתי". (כה"ח סי' ריא אות ז).

כאשר אין הברכות שוות, כלומר שעל מין מאכל אחד מברכים ברכה אחת, ועל מין מאכל אחר מברכים ברכה אחרת -

יש להקדים לברך את הברכה המבוררת. כגון אדמה ושהכל, לעולם ברכת בורא פרי האדמה קודמת, לפי שהיא ברכה מבוררת יותר (ש"ע סי' ריא ס"ג).

ידוע הסימן באין ברכותיהם שוות - מג"ע א"ש.

ברכת בורא פרי האדמה על מין שבעה, (כגון גרנולה, שקולים אותה ולכן ברכתה אדמה כמבואר בשלחן ערוך (סימן רח ס"ד) והעץ אינו ממין שבעה, אדמה קודם.

מקורות:

הלכה ברורה (סימן קסח, ריא). רק נציין לגבי הסימן מג"ע א"ש, במה שמקדים עץ לאדמה. שזה למנהג האשכנזים. אך לדעת מרן מלכא השלחן ערוך (סי' ריא ס"ג) איזה שירצה יקדים. [ורק מהיות טוב הנכון להקדים העץ. וע"ע בהלכה ברורה].
עוד מוקדם בסימן זה ברכת הגפן לברכת העץ על שבעת המינים. וד"ו שנוי במחלוקת. אכן דעת הרמ"א כן, שמאחר והיין חשוב שקובע ברכה לעצמו בפ"ג חשובה וקודמת לשבעת המינים. וכ"פ הבא"ח (פ' מטות ס"א) והכה"ח (סי' ריא אות יח). ומור"ר ועט"ר הגר"ד יוסף שליט"א בספרו הלכה ברורה ח"י (עמ' תקלט) הביא

אורחות מרן

שיביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

בעשרת הדברות ללא כל חשש, הוא שיעלו את רב בית הכנסת וכיו"ב לעליה זו, וכשנעמדים לכבודו יש להישאר לעמוד עד סיום הקריאה, וראיתי שאיזה אחד שאומר שאין זה טוב, כיון שמה עשינו בזה?! או שלא יתנו לרב לעלות, או שישארו לשבת ויעמדו כשמתחיל את עשרת הדברות. שהרי העיקר הוא לעמוד לכבוד עשרת הדברות, ואיני יודע מה הוא רוצה, זהו שיגעון והתעקשות מטופשת! הוא חושב שמנהגי מרוקו לא יתקיימו בלעדיו.

מאידך גיסא צריך להיות ענייני, אאמו"ר היה בבלי ונולד בבגדאד, והיה אוהב מאוד את מנהגי הבבלים והמנהגות שלהם, הוא היה בבלי ככל הבבלים, אך לא קם כמוהו שנלחם במנהגי בגדאד! האם יבואו מאן דהוא ויאמר שהוא שונא את הבבלים?! שונא את עצמו?! אבל כשהיה צריך להילחם על מנהגים שנגדו את ההלכה אז הוא נאבק! והוא לא נשא פנים אם מנהג זה הוא של העדה שלו או של אחרים. והבעיה שיש כאלו שהמנהגים חשובים בעיניהם ונלחמים עליהם עד שבאים לידי בזיון תלמידי חכמים ומחריפים ומגדפים, וכל כך למה?! - כדי לשמור את המנהגים שלהם! ומלבד שטענותיהם אינם טענות, הם גם מבזים תלמידי חכמים! וצריך להזהר מזה!

ואני אומר בזה אף על עצמי, שאני נזהר לכבד כל מנהג של כל עדה! אך כשהמנהג נוגד את ההלכה צריך להתריע על כך שאסור לנהוג כן! אכן אם יש מקום של פתח לקיים את המנהג אדרבא יש לקיים אותו!

השתתפות אבל בסעודת שבע ברכות

שאלה: האם מותר למי שנמצא בשנת האבל על קרוביו, להשתתף בסעודת שבע ברכות?

תשובה: האבל אסור בשמחה, לפיכך אסור להכנס לבית המשתה עד שלושים יום. ומי שהוא אבל על אביו או אמו, אסור להכנס עד אחר שנים עשר חודש. [ואם השנה מעוברת, מותר להכנס בחודש השלושה עשר].

וגם בסעודת שבת ברכות, אסור לאבל להשתתף. ומכל מקום אם צריכים את האבל להשלים מנין בסעודה, או שצריכים להשלים לפנים חדשות, רשאי האבל להשתתף ולהשלים.

מקורות:

כן מבואר בש"ע יו"ד (סי' שצא ס"ב) לגבי איסור כניסה לבית המשתה. ומ"מ כתב הגאון רבי עקיבא איגר בהגהותיו לש"ע (סי' שצא סק"ה) בשם הגה"מ, וכמדומה לי שאם היה צריך להשלים עשרה לחתן, שמוטר להכנס ולאכול. ע"ש. ומבואר דבלאו הכי אין להקל להכנס לסעודת שבע ברכות. ומכל מקום ברור דה"א אם יש מנין אך אין די לפנים חדשות, מותר לאבל להשתתף ולהשלים לפנים חדשות. וכ"כ בחזון עובדיה (אבלות ח"ב עמ' שלח).

סדר דיני הקדימה בברכות

שאלה: כשאוכלים פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ומיני מאכלים שונים, אלו ברכות צריך לברך בהתחלה ולהקדים לשאר הברכות?

תשובה: כאשר הברכות שוות, סדר הקדימה הוא כדלהלן (כל הקודם בסדר דלהלן, יש להקדימו):

שבעת המינים. זית, תמר, ענבים, תאנה ורמון.

שלם. והוא מצוי מאד, כגון בסקוויט ופרוסת עוגה, רבים מברכים על העוגה הואיל וחביבה להם, ואינם יודעים שמעלת שלם גדולה ממעלת החביב.



עמידה בזמן קריאת 'עשרת הדברות'

"אאמו"ר בכל ימיו שאף שכל הספרדים ינהגו באופן אחד, אולם הוא הבין כמה חמור הוא לעשות מחלוקת בציבור. אכן נגד מנהגים שאינם כפי ההלכה או שיש בזה חשש ברכה לבטלה או מנהג בטעות נלחם בכל כוחו. מאידך במנהגים שלא היה בהם חשש של ברכה לבטלה או שלא נגדו את ההלכה היה אומר 'הנח להם לישראל'.

ודוגמא לכך הוא המנהג שנהגו בחלק מארצות המזרח לעמוד בעת קריאת 'עשרת הדברות' בפרשיות יתרו, ואתחנן, ובחג השבועות. שאאמו"ר מרן זצוק"ל כתב בתשובה (שו"ת יחווה דעת ח"א סימן כט וח"ו סימן ז) שאין לנהוג כן משום שכתב הרמב"ם בתשובה (פריימן ס"ז צג) שהוא אסור משום 'תרעומת המינין', דהיינו שבגמרא בברכות (יב) מובא שנהגו לומר 'עשרת הדברות' בכל יום וביטלו את המנהג משום 'תרעומת המינים' וכמו שפירש"י (ד"ה מפני): "שלא יאמרו עמי הארץ אין שאר התורה אמת". אולם למרות זאת אם נמצא בבית כנסת שנהגו לעמוד שם עליו לעמוד, ואלי יהיה יושב בין העומדים. שהרי אין זה כבוד הציבור, וגם אם אתה סובר שזו טעות ע"פ ההלכה עדיין אין היתר להיות שונה בין המתפללים, ועליו לנהוג כמנהג המקום. ושם הוא כותב עוד, שאם יודע שבבית כנסת זה נוהגים לעמוד בעשרת הדברות שיעמוד בתחילת הקריאה כדי שלא יראה שעומד לעשרת הדברות.

אחד הפתרונות שאאמו"ר מרן זצוק"ל הציע כדי לנהוג את מנהג עמידה

בא והצטרף להיות שותף

בהכצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

★6730

שלוחה ב

office@yehova.co.il

